

준비서면

사 건 2026구합50704 공공주택지구 지정처분취소
원 고 김민철 외 37명
피 고 국토교통부장관

2026. 9.

원고들 소송대리인

법무법인 게이트

담당 변호사 윤 영 선

윤 형 준

정 덕

김 범 석

서울행정법원 제2부(다) 귀중

[연락처: 법무법인 게이트 02-581-0014(전화) / 02-581-0065(팩스)]

준비서면

사 건 2026구합50704 공공주택지구 지정처분취소
원 고 김민철 외 37명
피 고 국토교통부장관

원고들 소송대리인은 다음과 같이 변론을 준비합니다.

다음

1. 이 준비서면에서의 주장 범위

이 준비서면에서는 이 사건 처분의 절차적 위법성을 다툰, 전변의 준비서면에 이어서, 실제적 위법성을 주로 다투고자 합니다.

이 사건 처분에 대하여 재량이 허용되기는 하나, 침해되는 주민들의 이익이 적지 아니하므로, 침해 이익에 비하여, 처분으로 인하여 달성하고자 하는 목적이 중대하고, 새정이 마을을 지구에 포함시키는 것이 불가피한지 여부, 형평성에 반하지는 않는지 등에 관하여 살펴보하고자 합니다.

2. 피고의 주장 요지

피고는, 이 사건 원고들 거주지인 새정이 마을을 서리풀 1지구 공공주택 지구에 포함시킨 이유에 관하여, 귀 법원의 석명에 따라서 다음의 세 가지 이유를 들고 있습니다.

- ① 새정이 마을은 환경적 보전 가치가 낮다.
- ② 서초구의 심각한 주택 수급 불균형 해소 및 대규모 주택 공급 목적 달성을 위하여 필요하다.
- ③ 체계적인 도시계획수립및기반시설의 효율적인 연계를 위하여 통합개발이 필요하다.

차례대로 살펴보겠습니다.

3. 환경적 보전가치가 낮다는 주장에 관하여,

- 피고는, 새정이 마을은 다른 지역에 비하여 환경적 보전 가치가 낮아 공공주택지구로 포함된 것이라 주장합니다.

- 새정이 마을은 개발제한구역이기는 하나, 개발제한구역 지정 당시부터 주택이 밀집되어 있던 곳으로서, 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법 제15조에 의한, 집단취락지구입니다. 개발제한구역이기는 하나 실체는 일반 개발 제한 지역과 달리, “주민이 집단적으로 거주하는 취락”으로 시도지사가 취락지구로 지정한 지역입니다. 취락지구는 건축물의 용도, 높이, 연면적 건폐율 등에서 제한을 받기는 하나, 건축물 신축이 가능한 지역입니다.

집단취락지구는 개발제한구역이기는 하나, 위와 같은 특징으로 일반 개발 제한구역과는 다릅니다. 이미 주택이 밀집된 지역으로서, 그렇지 아니한, 일반 개발제한구역등에 비하여는, 환경적 보전가치는 낮다고 볼 수 있습니다.

원고들은, 환경적 보전 가치를 위하여, 새정이 마을이 공공주택지구에서 제외되어야 한다고 주장을 주된 주장으로 하는 것이 아닙니다.

오히려, 주민들이 집단으로 거주 중인 집단취락지구를, 주택이 없는 다른 일반 개발제한구역과 동일하게 보아서, 공공주택지구로 포함시킨 것은 재량권 남용, 일탈이라 주장하고 있는 것입니다.

합리적 이유가 없이 원고들의 재산권, 주거권을 침해하는 처분이므로 취소되어야 한다는 것이 핵심입니다.

부근 일대 개발제한구역을 공공주택지구로 포함시키지 않고, 오직 새정이 마을만을 공공주택지구로 지정하였다면, 피고의 주장처럼 새정이 마을의 환경적 보전가치가 낮다는 점을, 새정이 마을을 공공주택 지구로 지정한 사유로 들 수 있을 것이나, 부근 일대 환경적 보전가치가 높은 일반 개발 제한구역까지 모두 공공주택 지구로 지정한 이 사건에서, 환경적 보전가치가 낮다는 점을, 공공주택지구 지정사유로 주장하는 피고 주장은 핵심을 벗어난 것이고, 적절하지도 않습니다.

물론, 새정이 마을은 개발을 제한하며 수십 년간 자연스럽게 형성 유지되어 온 자연부락으로서, 환경 보전적 측면에서도 보전가치가 높습니다. 전략환경영향평가서(초안)에 의하면, 새정마을 및 주변에 법정 보호종인 맹꽁이, 소쩍새, 새호라기, 새매, 솔부엉이가 발견되었고, 서울특별시 보호 야생동물인 도롱뇽, 무당개구리, 청개구리, 두꺼비, 오소리, 족제비, 노루, 꿩꼬리 등이 발견되었습니다(을 제3호증의 1, 315, 352, 353면 참조).

새정이 마을은 오래된 수목, 각 주택의 정원수 등이 있어 그 보전 가치가 충분하고, 그러한 자연 환경도 가능한 한 보전되어야 하며, 이러한 지역을 모두 철거하여 아파트를 신축하는 것은 탄소 중립이나 지구 환경보전을 위하여서라도 바람직스럽지 않다고 생각합니다.

피고의 주장처럼, 새정이 마을이 환경적 보전 가치가 낮아서, 공공주택지구로 지정된 것이라면, 서울 시내, 서초구 내로 범위를 좁혀도 남은 단독주택들이 밀집되어 있어, 환경적 보전 가치가 새정이 마을보다 훨씬 낮은 지역이 많습니다. 환경적 보전가치가 낮아서 새정이 마을이 공공주택지구로 지정하였다는 피고 주장은 합리성이 없습니다.

4. 대규모 주택 공급 목적 달성을 위하여 필요하다는 주장에 관하여

- 피고는, 서초구의 심각한 주택 수급 불균형 해소 및 대규모 주택 공급 목적 달성을 위하여 새정이 마을을 공공주택지구로 포함시키는 것이 불가피하다고 주장합니다.

- 원고들은, 서리풀 1지구 공공주택지구 지정 처분 전체의 취소를 구하고 있지 않습니다.

그 사업지구 전체 면적 2,018,074㎡ 중 28,020㎡로 1.38%에 불과한, 새정이 마을에 한하여, 취소를 구하고 있습니다.

그 새정이 마을에 대한 사업지구 취소로 인하여, 피고가 주장하는 대규모 주택 공급 목적 달성이 불가능하다고 볼 수는 없을 것입니다. 피고는, 새정이 마을을 포함시킴으로 인하여, 과연 몇 세대의 아파트를 더 신축하는

것이 가능한지¹⁾, 기존 주택을 철거하여야 할 것이므로 사업으로 인하여
순수 증가되는 주택은 몇 세대인지, 아파트는 단독주택이나 다가구 주택
과는 달리 여러 세대가 거주하기 어려운 구조인바, 새정이 마을에 존재하
는 50여개 동의 단독주택, 다가구주택을 철거하고 아파트를 신축할 경우,
순증되는 거주 공간은 몇 세대인지 등에 관한, 실증적 자료 제시 없이, 매
우 막연한 주장만 하고 있습니다.

피고는, 지구 지정에 앞서서 위와 같은 조사를 하였어야 할 것인 바, 피고
가 제출한 자료에 의하면, 그에 관한 자료 조사 검토가 선행되지는 아니
하였던 것으로 생각됩니다.²⁾

● 피고는 서리풀 1, 2지구 포함하여 목표로 한 2만 세대의 주택 공급을
위하여, 새정이 마을까지 포함시킬 필요가 있다고 주장하나, 예를 들어 1
만 9900세대가 아닌 2만 세대를 반드시 공급하여야 할 절대 절명의 과학
적 근거가 있는 것은 아닐 것입니다.

더구나, 2026. 8. 25. 서초구청장이 공고한 “서울 서리풀1 공공주택지구
조성 사업 환경영향평가서 초안 및 기후변화영향평가서 초안” 중, 환경영
향평가서(초안)에 의하면, 서리풀 1지구의 총계획 호수는 18,470호로 되
어 있습니다 세부적으로 단독주택 208호, 공동주택 14,046호, 주상복합
3,423호, 업무복합 793호로 계획되어 있습니다. 당초 서리풀 1지구 공급
목적 18,000호보다 470호 많은 수치입니다.

1) 원고들의 추정에 의하면, 200세대 미만임

2) 피고는 두 차례에 걸친 법원의 석명에도 기일을 여기면서 뒤늦게 답변서, 준비서면을 제출하였는 바,
새정이 마을 지구지정에 관한 추가 자료가 있을 것으로 보이지 않음

뿐만 아니라, 새정마을을 공공주택지구에서 제외하더라도, 신축 아파트 위치 조정, 아파트 사이의 거리 조정, 용적율과 건폐율 조정 등으로, 목적하는바, 아파트 세대 건축이 충분히 가능할 것입니다.

위 환경영향평가서(초안)의 토지이용계획표에 의하면, 미래의 도시 여건 변화에 탄력적으로 대응하기 위하여 장래의 예비지로서, “유보지”로 11,319㎡가 확보되어 있기까지 합니다(갑 제10호증).

공공주택지구에는 아파트만을 신축하는 것이 아니라, 단독주택 부지도 마련되는바, 새정마을 부지를 단독 주택 부지로 계획 할 경우, 주택 순증의 효과도 없을 것입니다.

이러한 이유 등으로 여태까지 공공주택지구를 지정함에 있어서 주택이 밀집된 지역을 공공주택지구로 지정한 예가 없는 것으로 알고 있습니다.

● 향후 2, 30년 후를 내다보았을 때, 자연 환경을 보전하지 아니하고, 아파트를 신축하는 것이 과연 바람직한 일이었는지 단정할 수도 없습니다. 인구가 줄고, 지방화 시대가 되는 2, 30년 후, 수도권 빈 아파트가 늘어나고 자연환경을 파괴한 것을 후회할 일이 없다고 단정할 수 없습니다. 과거 1960, 1970년대 식량부족 문제 해결을 위하여 서해안, 남해안에 간척을 많이 하였으나, 현재는 쌀은 남고, 갯벌의 가치는 높아져 간척지를 원상회복 하여야 한다는 말까지 나오고 있습니다. 누군가는 브레이크를 걸어야 합니다.

5. 체계적인 도시계획수립및기반시설의 효율적인 연계를 위하여 필요하다는 주장에 관하여

- 피고는, 새정이 마을을 개발계획에서 제외할 경우, 전체 지구의 정형화된 토지이용계획 수립이 원천적으로 불능해지고, 도로망 및 상하수도 등 핵심 기반 시설의 연계가 단절됨으로써 심각한 비효율을 초래한다고 주장합니다.

- 아무런 구체적인 근거 제시가 없는, 주장입니다.

만일 새정이 마을이 사업지구 한가운데 위치한다면 그와 같은 주장이 성립 가능할 수도 있을 것입니다(이 사건 공공주택 지구 지정 모양이 극히 비정형적인 점에 비추어 볼 때 새정이 마을이 한가운데 부분에 위치하더라도 위와 같은 피고 주장은 설득력이 없음).

하지만 아래 도면에서 보는 바와 같이 새정이 마을은, 이 사건 사업 지구 한쪽 구석에 위치하고 있습니다. 그 새정이 마을을 제외하더라도, 토지이용계획 수립이나, 도로, 상하수도 연결에 별다른 지장이 없을 것임이 도면상 분명합니다. (① 새정이 마을 ② 청룡 마을 ③ 본 마을)

-그림 삽입을 위한 여백-

서 제외하더라도 도로 단절이 발생하지 아니합니다.

- 새정이 마을은, 바로 접한 앞부분 사업지와 상당한 고도차가 있는 구릉지에 위치하여, 인접 지역과 지형상 구분되어 있기까지 합니다. 마을로의 진입도로가 상당히 경사져 있습니다. 국토지리정보원의 2025년 수치지형도에 의하면 새정이 마을의 평균표고는 94.5m인데 비하여, 마을 전면 개발 예정지의 평균 표고는 82.9 m, 로 평균 표고차가 11.6m입니다(갑제12호증).

즉, 새정이 마을을 이 사건 개발 예정지와 평탄하게 연결되어 있는 것이 아니라, 다른 개발 예정지 보다 약 12미터 높은, 독립된 단지 형태로 되어 있는 곳입니다. 낮은 지역과 함께 개발하는 것이 오히려 매우 불편하며, 비용이 많이 들게 되어 있습니다. 토목비용이 추가 소요될 것입니다.

이러한 위치나, 지형에 비추어, 도시 계획 수립 및 기반 시설의 효율적인 연계를 위하여 새정이 마을까지 포함하여 개발할 필요가 있다는 피고 주장은 납득하기 어렵습니다.

위치나 지형에 비추어도 새정이 마을을 이 사건 사업지구에서 제외하는 것이 오히려 합리적이고 타당합니다.

- 현재, 새정이 마을은 주위의 개발제한구역에도 불구하고 상하수도시설, 전기시설, 도시가스 시설, 연결 도로 등이 모두 갖추어져 있습니다.

6. 침해되는 이익과 달성하고자 하는 목적의 비교

새정이 마을을 공공주택지구로 지정하여 개발함으로써 주택의 증가라는 공익목적에 다소간의 도움이 될 수 있더라도, 그로 인하여 침해되는 기존 마을 주민들이 입는 피해가 훨씬 큼니다.

새정이 마을이 공공주택 지구로 지정됨으로 말미암아, 기존 마을 주민들은 오랜 기간 터를 잡아 거주하여 온 주택에서 강제 이주를 하여야 합니다. 주민들의 거주권이 침해되는 것입니다. 그러한 가구가 130세대 가량입니다. 소유주들은 재산을 강제로 박탈 당하게 되어 있습니다. 보상이 이루어진다고 하더라도, 원고들의 의사에 반한 재산권 상실입니다.

새정이 마을에 거주하는 주민들은, 서울 시내 강남에 가까운 청계산 자락이라는 마을의 주변 환경을 선호하여, 그리고 천편 일률적인 아파트가 싫어서, 직접 마음에 맞는 마당이 있는 단독주택 등에, 거주하기를 원하여, 주택을 직접 신축하거나 구입하여 새정이 마을에 거주하여 왔습니다. 세입자들은 서울 강남지역에 직장을 가진 서민들이, 시내 아파트 보다는 저렴한 전세금과 임대료로 주택의 일부를 임차하여 거주하여 왔습니다. 아파트의 편리함을 포기하면서, 그리고 아파트 매매가격 인상률보다 단독주택 매매가격 인상률이 훨씬 낮음을 감수하면서도 단독 주택을 선호하여 새정마을에 주택을 소유하며 또는 임차하여 거주하여 온 것입니다(이 사건 원고들은 모두 소유자들입니다).

그런데, 이 사건 공공주택지구 지정으로, 위와 같은 집주인과 세입자들이 강제로 이주하여야 합니다. 원하지 아니한 이사를 가야 되는 것입니다. 생활환경의 변화를 감수하여야 합니다. 장기간 형성 유지되어 온 마을 공동체가 해체되고, 주택 소유주들은 소유 부동산을 강제 매각당하게 되어 있습니다. 재산권과 거주권을 박탈당하는 것입니다.

군사적 목적이라거나 댐 건설 등 국가적으로 불가피한 중요 공익사업이고, 그 필요 위치가 특정되어 있는 경우와 달리, 주택 공급 사업은 그 공익적 필요성도 위와 같은 군사적 필요 등에 비하여 낮고, 그 부지 위치가 특정되어 있는 것도 아니므로, 굳이 기존 주민들이 거주하고 있는 마을을 공공주택지구로 지정할 필요성 내지 이유는 없다 할 것입니다.

서울 시내 강남지역이라 하더라도, 재개발, 재건축을 활성화하고, 용적률 등을 올려 줌으로써, 또한 마을 이외의 지역을 활용하여 필요한 주택 공급이 가능합니다. 반드시 새정이 마을을 공공주택 지구로 지정하여야 할 필요성이 없습니다.

이 사건 공공주택지구 지정은, 적어도, 새정이 마을에 관한 한, 달성하고자 하는 공익 목적이, 침해되는 사익이 비하여 월등하다고 할 수는 없습니다. 재산권 침해의 불가피성이 있다고 보기 어렵습니다.

7. 형평성과 관련하여

이상과 같은 이유 등으로, 주택이 밀집되어 있는 지역은 공공주택지구로 지정하는 것은 적정하지 않습니다.

과문한 탓인지 모르겠으나, 여태까지 국가가 주택이 밀집된 마을을 공공

주택지구로 지정한 예는 없거나 거의 없는 것으로 압니다(이 사건 새정이 마을처럼 50여 동의 합법적인 주택이 있는 지역을 주민들의 의사에 반하여 공공주택지구로 지정한 예가 있는지 밝혀 주시기 바랍니다).

그렇기에, 서울시도 피고에 대하여, “취락지구는 주민들의 의견을 존중해서 사업 추진”하라고 협의 의견제시 하였던 것입니다.

2009년 이 사건 지구 부근 내곡보금자리주택 지구를 지정하면서도, 바로 접한 홍씨 마을, 본 마을, 청룡마을 등은 제외하였습니다.

피고는 이 사건 지정처분을 하면서도, 사업지구 바로 인접의, 본 마을, 청룡마을에 대하여는 사업지구에서 제외하였습니다. 이 사건 사업지구가 매우 기형적인 모습으로 공공주택지구가 지정된 것은, 이러한 집단거주지가 제외된 데 그 이유가 있습니다.

사업지구 한쪽 끝에 위치한 새정이 마을은 포함시키면서, 비교적 중앙 부분에 위치한, 본 마을, 청룡마을은 포함시키지 아니한 것은 형평성에도 반합니다.

피고는, 경부 고속 도로변을 따라 지정된 개발제한구역에 대하여 이 사건 공공주택지구를 지정하면서, 개발제한구역이 아니라는 이유로, 본 마을, 청룡마을은 제외하고, 개발제한구역인 새정이 마을은 포함시킨 것으로 보이나, 공공주택지구를 지정함에 있어서, 개발제한구역인지 아닌지는 직접적인 관련성이 없습니다.

오직, 이미 개발이 되어 주택과 건축물등이 다수 존재하는 지역인지, 그렇지 아니한 지역인지가 공공택지 지구 지정사 주된 고려 요소일 것입니다.

개발제한구역인지에 관계없이, 주택, 건축물 등이 존재하지 아니하는 지역을 공공주택지구로 지정하여 주택 공급지로 활용하고자 하는 것이 피고의 목적일 것입니다.

개발제한구역은 법령상 건축물의 건축 자체가 제한되기 때문에, 피고는, 경부고속도로변 개발제한구역을 위와 같이 주택 건축물 등이 존재하지 아니하는 지역으로 보아서, 이 사건 서리풀1지구 지정을 하면서, 일대 개발제한구역을 그대로, 공공주택지구로 지정한 것입니다.

그런데, 이 사건 서리풀 1지구 지정구역 내에는 개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법상 집단취락지구인 새정이 마을이 존재하고 그 마을에는 50여 동의 합법적인 주택이 존재합니다.

피고가 여태까지 제출한 자료에 의하면, 피고는 이 사건 지구지정을 하면서, 개발제한구역 내에서 주택이 밀집된 집단 취락 지구가 존재한다는 사실을 간과하였거나, 새정이 마을을 포함시킬 경우와 포함시키지 아니할 경우의 사익 침해와 달성되는 공익을 충분히 비교 형량하지 아니한 것으로 생각됩니다.

기존 취락의 존재 여부 등을 무시하고, 오직, 주택 공급 목적에서의 공공주택 지구 지정이라면, 서울시내 중심지의 단독주택 밀집 지역을 공공주택지구로 지정하여 사업을 하면 될 것입니다. 서울시내에 그러한 지역은 많습니다. 주민들의 재산권 보장을 위하여 그렇게 하지 아니하고 있으면서 새정이 마을을 공공주택지구로 지정한 것은 잘못이라 할 것입니다. 심

지어, 재개발, 재건축도 주민들의 동의가 있어야 가능합니다.

기존 주택 소유자, 거주자들의 재산권, 주거권 침해, 기존 주택을 헐고 새로운 주택을 신축하는데 드는 경제성 문제, 순증되는 주택수, 기존 거주자들에 대한 이주대책 수립 등을 고려하면, 주택 공급 목적에서의 공공주택지구 지정은, 주택이 없는 지역을 선정하여 하는 것인 원칙이고, 실제 그리하여 왔습니다. 피고는 이 사건 서리풀 1지구 공공주택지구 지정도, 주택이 없는, 개발제한구역을 지정한 것인데(그렇기에 매우 부정형의 지역을 공공주택지구로 지정하게 된 것임), 개발제한구역 내 50여 가구가 넘는 주택이 밀집되어 있는 집단취락이 존재한다는 점을 간과한 것입니다. 전형적인 탁상 행정입니다.

8. 사업자의 부담

집단취락지구는 일반 개발제한구역과 달리, 건물 신축이 가능하여 토지가격에서 일반 개발제한구역에 비하여 수 배의 차이가 있습니다. 사업자는 그 토지 가격을 보상하여야 합니다. 지상 건축물에 관하여도 보상을 하여야 합니다. 이사비도 지급하여야 하고, 법령상 이주대책도 수립하게 되어 있습니다. 기존 주택을 철거하는 데는 막대한 철거 비용이 소요됩니다. 철거로 발생한 건축물 폐기물을 처리하는데도 적지 않은 처리비가 소요됩니다. 이주 기간 등으로 사업 기간도 더 소요될 것입니다.

새정이 마을을 사업구역에 포함시킴으로써 사업 기간은 지연되고, 사업자가 부담할 사업비가 적지 않게 증가될 것입니다.

9. 결론

피고는, 이 사건 서리풀 1지구 공공주택지구 지정을 함에 있어서, 경부고속도로변 서초구 소재 개발제한구역을 지정하였습니다. 개발제한구역을 공공주택지구로 선정 지정한 것은, 그 지역에는 주택 등 건축물이 존재하지 아니한다는 점에서일 것입니다. 그 지역이 다른 지역과 다른 점은, 개발제한구역으로서 미개발상태로 주택 등 건축물이 존재하지 아니한다는 점이고, 그러한 이유로 피고는 이 지역을 공공주택지구로 지정한 것입니다.

그런데, 위 지역 일대의 개발제한구역 중, 새정마을은 다른 개발제한구역과는 달리 원고들 소유의 주택이 밀집되어 있습니다. 법률상 개발제한구역 중 특수 지역인 것입니다. 일반 개발제한구역과는 다르고, 오히려 부근 개발제한구역이 아닌 지역과 동일한 것입니다.

피고가, 주택, 건축물 등이 존재하지 아니하는 개발제한구역을 선정하여 공공주택지구로 지정하면서, 위와 같이 주택이 밀집되어 있는 새정마을까지 포함시켜, 공공주택지구로 지정한 것은, 공공주택지구 지정시 개발제한구역 내 새정마을의 존재를 간과하였거나, 혹은 새정마을 주민들의 재산권 및 거주권 침해를 가볍히 생각하고, 행정 편의로 일률적으로 일대 개발제한 구역을 공공주택 지구로 지정한 것이라 볼 수밖에 없습니다.

새정마을은 이 사건 전체 사업지역의 1.38%에 불과한 좁은 면적이고, 그 위치도 사업지구 끝자락 한쪽 구석으로, 새정마을을 제외하더라도

전체 사업의 진행이나 목적 달성에 지장이 없는 점, 보호조류 등이 서식하는 주변 자연 환경 파괴, 여기에, 다른 지역보다 수 배 높은 토지 보상가 및 지상 주택 보상가, 철거 비용, 인접 개발 예정지와의 지형 고저차로 인한 추가 토목 비용, 이주대책 수립, 주민 이주 기간으로 인한 사업기간 지연 등의 사정 등으로, 사업자의 입장에서조차 새정이 마을을 사업지구에서 제외함이 오히려 이득이 되는 점까지 고려하면, 새정이 마을에 관하여는, 공공주택 지구로 지정함이 적절치 아니하였고 합리성도 없어서, 재량권 남용 일탈로 취소함이 타당하다고 사료됩니다.

입증서류

- 1. 갑 제9호증 법정보호종 출현위치도
- 1. 갑 제10호증 토지이용 계획표
- 1. 갑 제11호증 교통처리 계획도
- 1. 갑 제12호증 표고 비교분석 자료
- 1. 갑 제13호증 새정이 마을 사진

2026. 9.

원고들 소송대리인

법무법인 게이트

담당 변호사 윤영선, 윤형준, 정 덕, 김범석

서울행정법원 제2부(다) 귀중



LAWFIRM

GATE

서울 서초구 서초대로 41길 14, 5층 (서초동, 성암빌딩)

전화 : (02) 581-0014(대표) FAX : (02) 581-0065

16/16